

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
14383/2553

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
นายสุขหรือสุทธิ กลั่นเกลา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.วิ.อ. มาตรา 46

คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาหมายความว่าคดีแพ่งที่มีมูลมาจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือความรับผิดในทางแพ่งเกิดขึ้นจากผลของการกระทำความผิดทางอาญาโดยตรง ซึ่งคดีอาญาที่จำเลยอ้าง แม้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดฐานยกยอกไม้เสาชิมและไม้พินอันเป็นทรัพย์สินเดียวกับทรัพย์สินในคดีแพ่งคดีนี้และมีคำขอให้จำเลยใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายแทนผู้เสียหายหรือโจทก์คดีนี้ก็ตาม แต่คดีแพ่งคดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายจากจำเลยที่ผิดสัญญา อันเป็นสิทธิเรียกร้องที่ไม่ต้องอาศัยมูลจากการกระทำความผิดทางอาญาฐานยกยอกแต่อย่างใด คดีนี้จึงมิใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและไม่จำเป็นต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาส่วนอาญา โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาอันมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์จำเลยผู้เป็นคู่สัญญาตามกฎหมายแพ่งตาม ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2533 จำเลยทำสัญญากับโจทก์รับจ้างตัดทอน ตบแต่ง และลากขนรวมกองไม้ที่โค่นล้มเนื่องจากวาทภัยจากป่า สวนป่าทรายทอง ห้วยยาง เขาหิน โป่งคา สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ทรายทอง โครงการเขาไชยราช คลองกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรวมหมอน ณ ริมทางตรวจการสวนป่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตามสัญญาข้อ 13 จำเลยมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาไม้ที่ทำตามสัญญาหากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย โจทก์มีสิทธิปรับจำเลยตามจำนวนไม้ที่เสียหายหรือสูญหาย จำเลยไม่ได้ขนไม้เสาเข็มและไม้พีนดังกล่าวไปยังที่รวมหมอนเนื่องจากไม้เสาเข็มและไม้พีนดังกล่าวสูญหายไปทั้งหมด จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา จำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ค่าปรับเป็นเงิน 2,280,052.80 บาท โดยจำเลยสัญญาว่าจะนำเงิน 100,000 บาท มาชำระให้แก่โจทก์ภายใน 15 วัน นับแต่ทำหนังสือรับสภาพหนี้ แต่เมื่อถึงกำหนดจำเลยไม่ได้ชำระแก่โจทก์ โจทก์นำเงินประกันสัญญาจ้างที่อยู่ที่โจทก์เป็นเงิน 75,000 บาท หักออกจากยอดหนี้ดังกล่าว หลังจากนั้นจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ 7 ครั้ง รวมเป็นเงิน 410,000 บาท โจทก์ได้นำไปหักดอกเบี้ยค้างชำระจนหมด จำเลยจึงยังค้างชำระต้นเงิน 2,205,052.80 บาท และดอกเบี้ยค้างชำระนับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,885,092.28 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยค้างชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 4,090,145.08 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 4,090,145.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 2,205,052.80 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 4,090,145.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 2,205,052.80 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 4 กรกฎาคม 2544) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 600 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ประการแรกว่าจำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์เพียงใด จำเลยฎีกาว่า โจทก์มีหนังสือ ทวงถามจำเลยให้ชำระหนี้แก่โจทก์ เป็นต้นเงิน 1,506,837.58 บาท และดอกเบี้ย ค้างชำระ 23,255.36 บาท โดยเฉพาะเอกสารหมายเลข ป.จ.39 เป็นหนังสือทวงถามให้ จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์ก่อนฟ้องเพียง 3 เดือน แต่โจทก์กลับฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบ ในต้นเงิน 2,205,052.80 บาท โจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นยอดหนี้ที่แท้จริงมีจำนวน เท่าไร โจทก์ไม่มีอำนาจนำต้นเงิน 2,205,052.80 บาท มาคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาหนังสือทวงถามเอกสารหมายเลข ป.จ.31 เป็นหนังสือ ลงวันที่ 21 เมษายน 2543 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ 6 ปี เศษ ได้ระบุชัดเจนว่าได้นำเงินที่จำเลยชำระให้แก่โจทก์ไปชำระดอกเบี้ยค้างชำระได้ ถึงวันที่ 4 มกราคม 2543 แล้วยังมีหนี้คงเหลือเป็นต้นเงิน 1,506,837.58 บาท และ ดอกเบี้ย 23,255.36 บาท โจทก์ยังทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ในต้นเงินและดอกเบี้ย ที่เหลือดังกล่าวตลอดมาตามหนังสือทวงถามเอกสารหมายเลข ป.จ.33, ป.จ.35, ป.จ.37 และ ป.จ.39 โดยเฉพาะเอกสารหมายเลข ป.จ.39 ดังกล่าวเป็นหนังสือลงวันที่ 11 เมษายน 2544 ก่อนฟ้องเพียง 2 เดือนเศษ แม้อันนี้โจทก์จะฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบ หนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข ป.จ.8 ดังกล่าว ซึ่งจำเลยรับว่าเป็นหนี้โจทก์เป็น เงิน 2,280,052.80 บาท และโจทก์มีนายสมชัยหัวหน้าส่วนทำไม้บ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี มาเบิกความเกี่ยวกับที่มาของยอดหนี้ตามฟ้องว่า หลังจากจำเลยทำหนังสือ

รับสภาพหนี้ค่าปรับเป็นเงิน 2,280,052.80 บาทแล้ว โจทก์ได้นำเงินประกันสัญญา
จ้างของจำเลยที่อยู่ที่โจทก์เป็นเงิน 75,000 บาท หักออกจากยอดหนี้ดังกล่าว คง
เหลือต้นเงิน 2,205,052.80 บาท โจทก์จึงติดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้น
เงิน 2,205,052.80 บาท หลังจากนั้นจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ 7 ครั้ง เป็นเงิน
410,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.8 ถึง ป.จ.19 ดังกล่าว โจทก์ได้นำไปหัก
ดอกเบี้ยค้างชำระจนหมด จำเลยยังค้างชำระต้นเงิน 2,205,052.80 บาทและ
ดอกเบี้ยค้างชำระนับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 1,885,092.28 บาท รวมต้นเงิน
และดอกเบี้ยค้างชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 4,090,145.08 บาท แต่หนังสือทวงถามเอกสาร
หมายเลข ป.จ.31, ป.จ.33, ป.จ.35, ป.จ.37 และ ป.จ.39 ดังกล่าว ทุกฉบับเป็นหนังสือ
ของโจทก์และยังปรากฏข้อความที่แสดงยอดหนี้ของจำเลยน้อยกว่ายอดหนี้ที่โจทก์
ฟ้อง จึงไม่สอดคล้องกับที่นายสมชัยอ้างว่าจำเลยยังเป็นหนี้โจทก์เป็นต้นเงิน
2,205,052.80 บาท และดอกเบี้ยค้างชำระนับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องเป็นเงิน
1,885,092.28 บาท โจทก์ไม่ได้นำเสนออธิบายให้เห็นว่าเพราะเหตุใดโดยยอดหนี้ที่โจทก์
ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบจึงไม่ตรงกับเอกสารของโจทก์ แม้จำเลยจะไม่ได้ยื่นคำให้การ แต่
โจทก์ยังมีหน้าที่ต้องนำเสนอให้เห็นว่าจำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์เพียงใด ข้อเท็จจริงจึง
รับฟังได้ว่า ในวันที่ 4 มกราคม 2543 จำเลยยังเป็นหนี้โจทก์เป็นต้นเงิน
1,506,837.58 บาท และดอกเบี้ยค้างชำระ 23,255.36 บาท รวมเป็นเงิน
1,530,092.94 บาท ตามหนังสือทวงถามเอกสารหมายเลข ป.จ.31 ดังกล่าว จำเลยจึง
ต้องรับผิดชอบชำระเงิน 1,530,092.94 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของ
ต้นเงิน 1,506,837.58 บาท นับถัดจากวันที่ 4 มกราคม 2543 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์ แม้ปัญหานี้จะถือว่าจำเลยไม่ได้ยกกล่าวกันมาโดยชอบในศาล
ล่าง แต่ปัญหาว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบตรงตามฟ้องหรือไม่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้องได้ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 (5) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247 ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน

ปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการต่อไปว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 400/2549 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดฐานยักยอกไม้เสาชิมและไม้พินอันเป็นรายเดียวกันกับไม้คัตี่และมีคำขอให้จำเลยใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 2,280,052.80 บาท แก่ผู้เสียหายซึ่งเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ถือว่าคำขอในส่วนแพ่งของพนักงานอัยการเป็นคำขอแทนผู้เสียหายและคดีถึงที่สุดแล้วโดยศาลอุทธรณ์ภาค 7 วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของไม้ที่สูญหายและไม่ใช่บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำความผิด จึงไม่อยู่ในฐานะผู้เสียหายหรือบุคคลผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 7 จึงยกฟ้อง คดีนี้จึงต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญาและโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ นั้น เห็นว่า คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาหมายความว่าความถึงคดีแพ่งที่มีมูลมาจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือความรับผิดในทางแพ่งเกิดขึ้นจากผลของการกระทำความผิดทางอาญาโดยตรง ซึ่งคดีอาญาที่จำเลยอ้างแม้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดฐานยักยอกไม้เสาชิมและไม้พินอันเป็นทรัพย์สินรายเดียวกันกับทรัพย์สินในคดีแพ่งคดีนี้และมีคำขอให้จำเลยใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายแทนผู้เสียหายหรือโจทก์คดีนี้ก็ตาม แต่คดีแพ่งคดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายจากจำเลยที่ผิดสัญญาอันเป็นสิทธิเรียกร้องที่ไม่ต้องอาศัยมูลจากการกระทำความผิดทางอาญารฐานยักยอกแต่อย่างใด คดีนี้จึงมิใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและไม่จำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาส่วนอาญาดังที่จำเลยอ้าง โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะโจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยผิดสัญญาอันมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์จำเลยผู้เป็นคู่สัญญาตามกฎหมายแพ่งแล้ว

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 เห็นว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ศาลฎีกาจึงเห็นฟ้องด้วยฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 1,530,092.94 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 1,506,837.58 บาท นับถัดจากวันที่ 4 มกราคม
2543 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สมบัติ เดียววิศเรศ-พันธุ์สา บัวทอง-พิศล พิรุณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>